



PUTUSAN

Nomor 1354 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I GUSTI NGURAH JELANTIK, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Padang Luwih, Br. Pendem, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung;
2. **I GST. PUTU SURYA ATMAJA**, bertempat tinggal di Dusun Persada, Kelurahan/Desa Toabo, Kecamatan Papalang;
3. **I GST. KETUT RAHAYU**, bertempat tinggal di Ling Bualu Indah, Blok.A-57, Benoa, Kelurahan/Desa Benoa, Kuta Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Nova Christ Andika Graha Parwata, S.H., M.H., CTL dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "PNP & Partners Law Firm", beralamat di Jalan Petitenget, Ruko Villa Kendal, Nomor 1 X Br. Batu Belig, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022; Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **I GUSTI NGURAH WITHANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Padangluwih, Nomor 91, Dusun Pendem, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
2. **I GUSTI RAI OKA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Padangluwih, Nomor 91, Dusun Pendem, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Berdikari Law Office, beralamat di

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ciung Wanara I, Nomor 36 B, Niti Mandala, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 November 2022;

3. **I GUSTI PUTU OKA**, bertempat tinggal di Br. Tuka, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sugiarta Nugraha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Alpha Legal", beralamat di Jalan Buana Raya, Gang Buana Mekar IIB, Nomor 3, Denpasar Bara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022;

4. **I GUSTI NGURAH SULENDRA**, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok HH-40, Br. Bhinneka Nusa Kangin, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara;

5. **I GUSTI KETUT SUHARNADI**, bertempat tinggal di Br. Pendem, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Luther Sang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ruben Luther Sang, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Taruna, Nomor 11, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi;

Dan

BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kuta, Seminyak, Badung, Kabupaten Badung, Bali;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan/provisional:

Meletakkan sita jaminan atas:

- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg alias I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gusti Rai Sengkug;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg alias I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gusti Rai Sengkug;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : I Gusti Agung Ayu Wardayi;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gusti Rai Sengkug;

- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;

- d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I GedeYuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;
Sebelah Selatan : Gang;
Sebelah Barat : I Made Nasa;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Alm. I Gusti Rai Sengkug semasa hidupnya memiliki dan menguasai sejumlah bidang tanah, antara lain:
 - a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg alias I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;
- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg alias I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
- Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
- Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
- Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
- Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
- Sebelah Barat : I Made Sukarma;
- d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : I GedeYuda;
- Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : I Made Nasa;
6. Menyatakan hukum I Gusti KOMPIANG Widia (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), I Gusti Rai Oka (Tergugat II), I Gusti Putu Oka (Tergugat III), I Gusti Ngurah Sulendra (Tergugat IV) dan I Gusti Ngurah Withana (Tergugat I) adalah merupakan anak-anak yang sah dari Alm. I Gusti Rai Sengkug;
7. Menyatakan hukum objek gugatan *a quo* merupakan pemberian dari Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg alias I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanahcarik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als.IGusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayum Wardayi;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Diberikan kepada Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V);

- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah ampo di banjar pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;
Diberikan kepada Tergugat III;

- d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I GedeYuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;
Sebelah Selatan : Gang;
Sebelah Barat : I Made Nasa;

Diberikan kepada Tergugat IV;

8. Menyatakan hukum bidang tanah pemberian Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), yakni:

a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Adalah belum terbagi diantara anak-anak Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA, yang selanjutnya dibagi rata diantara anak-anak Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang mensertifikatkan dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan, dengan itikad tidak baik adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum/Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan maupun surat-surat lainnya yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b)) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi Republik Indonesia diserahkan kepada BPN Kabupaten Badung untuk dimusnahkan atau dicoret dari daftar buku tanah oleh Turut Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil;
Kerugian Materiil: Rp682.500.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya Advokat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Kerugian Immateriil: sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp11.182.500.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 15. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 16. Menentukan dan membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;
- Atau
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat/eksepsi diskualifikator (*exceptie diskualifikator*) atau *gemis aanhocdnicheid*;
3. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum Almarhum I Gusti Rai Sengkug semasa hidupnya memiliki dan menguasai sejumlah bidang tanah, antara lain:

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi Setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;

d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (Lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I GedeYuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Barat : I Made Nasa;

4. Menyatakan hukum I Gusti Kompiang Widia (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), I Gusti Rai Oka (Tergugat II), I Gusti Putu Oka (Tergugat III), I Gusti Ngurah Sulendra (Tergugat IV) dan I Gusti Ngurah Withana (Tergugat I) adalah merupakan anak-anak yang sah dari Alm. I Gusti Rai Sengkug;

5. Menyatakan hukum objek gugatan *a quo* merupakan pemberian dari Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada:

- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanahcarik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayum Wardayi;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Diberikan kepada Alm. I Gusti Kompiang Widia (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V);

- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Pt. RakaSudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;

Diberikan kepada Tergugat III;

d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I GedeYuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;
Sebelah Selatan : Gang;
Sebelah Barat : I Made Nasa;

Diberikan kepada Tergugat IV;

6. Menyatakan hukum bidang tanah pemberian Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), yakni:

a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg Als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (Lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Adalah belum terbagi diantara anak-anak Alm. I Gusti Kompiang Widia, yang selanjutnya dibagi rata diantara anak-anak Alm. I Gusti Kompiang Widia;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang mensertipikatkan dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan, dengan itikad tidak baik adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum/Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan maupun surat-surat lainnya yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b)) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi Republik Indonesia diserahkan kepada BPN Kabupaten Badung untuk dicoret dari daftar buku tanah oleh Turut Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 122/PDT/2022/PT DPS tanggal 29 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisionil dari Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III (Para Terbanding semula Para Penggugat);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, dan dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III (Para Terbanding semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III (Para Terbanding semula Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 kemudian terhadapnya

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 122/PDT/2022/PT.DPS., Tanggal 29 Agustus 2022; dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 655/PDT.G/2021/PN.DPS., Tanggal 13 Juni 2022, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Serta memutus dan "Mengadili Sendiri":

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Alm. I Gusti Rai Sengkug semasa hidupnya memiliki dan menguasai sejumlah bidang tanah, antara lain:

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;
- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;
- d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : I Gede Yuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Barat : I Made Nasa;

6. Menyatakan hukum I Gusti Kompiang Widia (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), I Gusti Rai Oka (Tergugat II), I Gusti Putu Oka (Tergugat III), I Gusti Ngurah Sulendra (Tergugat IV); dan I Gusti Ngurah Withana (Tergugat I) adalah merupakan anak-anak yang sah dari Alm. I Gusti Rai Sengkug;

7. Menyatakan hukum objek gugatan *a quo* merupakan pemberian dari Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada:

a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Diberikan kepada Alm. I Gusti Kompiang Widia (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V);

c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Klas I, atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah Ampo di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Pt. Raka Sudarsana;
Sebelah Timur : I Gst. Pt. Rempug (Alm);
Sebelah Selatan : I Gst Komp. Gentur (Alm);
Sebelah Barat : I Made Sukarma;

Diberikan kepada Tergugat III;

- d. Sebidang tanah tegalan atas nama I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah tegalan dauh tukad). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Gede Yuda;
Sebelah Timur : Sungai Yeh Poh;
Sebelah Selatan : Gang;
Sebelah Barat : I Made Nasa;

Diberikan kepada Tergugat IV;

8. Menyatakan hukum bidang tanah pemberian Alm. I Gusti Rai Sengkug kepada Alm. I Gusti KOMPIANG WIDIA (Ayah Para Penggugat dan Tergugat V), yakni:

- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Ketut Sukarja;
Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;
Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;
Sebelah Barat : Tanah milik Alm. Made Runa;

- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, atas nama Si Gde Sengkoeg als. I Gusti Rai Sengkug, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung. (lokasi setempat dikenal dengan tanah carik di tebe di Banjar Pendem). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Subak Pendem;

Sebelah Selatan : I Gst Agung Ayu Wardayi;

Sebelah Barat : Tanah milik Alm. I Gst. Rai Sengkug;

Adalah belum terbagi diantara anak-anak Alm. I Gusti Kompiang Widia, yang selanjutnya dibagi rata diantara anak-anak Alm. I Gusti Kompiang Widia;

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang mensertifikatkan dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b)) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan, dengan itikad tidak baik adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b)) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan maupun surat-surat lainnya yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka (bidang tanah objek gugatan huruf (b)) dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi Republik Indonesia diserahkan kepada BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kabupaten Badung untuk dimusnahkan atau dicoret dari daftar buku tanah oleh Turut Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil;
Kerugian Materiil: Rp682.500.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan biaya advokat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Kerugian Immateriil: sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp11.182.500.000,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

14. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

16. Menentukan dan membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 9 November 2022, 11 November 2022 dan 14 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 9 November 2022, 11 November 2022 dan 14 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena adanya perbedaan agama, antara peninggal warisan dengan Para Penggugat selaku ahli waris maka pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya sudah tepat, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam keluarga yang berhubungan dengan keagamaan, seperti persembahyangan memuja leluhur di sanggah/pemerajan/pura, dan dengan kegiatan keagamaan dan adat masyarakat adat setempat, demikian pula mengenai status keahlian warisannya, menurut Hukum Waris Adat Bali Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat) tidak menjadi ahli waris dari leluhurnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I GUSTI NGURAH JELANTIK, S.Pd., dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GUSTI NGURAH JELANTIK, S.Pd. 2. I GST. PUTU SURYA ATMAJA dan 3. I GST. KETUT RAHAYU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1354 K/Pdt/2023